AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 275.857 MATO GROSSO DO SUL

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S)	: RAFAEL GODOY RAZUK
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
ADV.(A/S)	: LUCIANA PADILLA GUARDIA
ADV.(A/S)	: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO
AGDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECISÃO

1. Rafael Godoy Razuk interpôs agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em *habeas corpus* formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> I. Caso em exame
>
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa, corrupção, violação de sigilo profissional, exploração do jogo do bicho e demais crimes correlatos.
>
> 2. Prisão preventiva decretada em 25/11/2025, no bojo de investigação que apura atuação de organização criminosa voltada à exploração ilegal de jogos de azar (jogo do bicho, caça-níqueis), lavagem de capitais, corrupção ativa/passiva e roubos majorados, com emprego de arma de fogo e grave

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

ameaça, tendo o paciente sido posteriormente denunciado pelos delitos de organização criminosa, exploração do jogo do bicho e lavagem de capitais (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013; art. 58 da Lei de Contravenções Penais, em continuidade delitiva – art. 71 do Código Penal; e art. 1º, § 1º, I e II, § 2º, I, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998).

3. Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a custódia com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, bem como na contemporaneidade dos riscos decorrentes da atuação da organização criminosa; decisão monocrática desta Corte manteve a negativa de liberdade, ensejando o agravo regimental em exame.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão renovando, em prazo inferior a 90 dias, os fundamentos do decreto de prisão preventiva, bem como a alegada falta de contemporaneidade e de fundamentação concreta, geram constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

5. Afirma-se a natureza excepcional da prisão preventiva, condicionada à prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sem configurar antecipação de pena quando baseada em elementos concretos.

6. Reconhece-se a presença do fumus comissi delicti, diante da existência de Procedimento Investigatório Criminal e de denúncia já recebida, que apontam o paciente como integrante do núcleo principal de organização criminosa estruturada, com atuação violenta e capilaridade em diversos municípios, voltada à exploração do jogo do bicho, à prática de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

crimes correlatos e à lavagem de capitais.

7. Constata-se o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta das condutas (prática em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, ameaça e violência, reestruturação e expansão da organização criminosa após operação anterior, risco de "guerra pelo controle do jogo do bicho" e de escalada para crimes mais graves), bem como pela possibilidade de reiteração delitiva, aliciamento de testemunhas, embaraço à persecução penal e fuga em razão da base do grupo em região de fronteira.

8. Entende-se que a contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona aos motivos que a fundamentam – permanência e atualidade da atuação da organização criminosa estável e duradoura – e não à data inicial dos fatos, estando demonstrado que, mesmo após prisões anteriores, o grupo se reorganizou e continuou a praticar os ilícitos, o que mantém atual o risco para a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

9. Conclui-se que a ausência de nova decisão formal de reavaliação da necessidade da prisão em período de 90 dias não afasta, no caso concreto, a validade da custódia, porque as instâncias ordinárias reafirmaram, com base em elementos atualizados das investigações, a persistência dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

10. Afirma-se que condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, família constituída, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando subsistem indicativos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

11. Ressalta-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente, diante da estrutura e periculosidade da organização criminosa e da gravidade concreta das infrações,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

> não garantindo de forma adequada a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
>
> 12. Assenta-se que a substituição por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional (art. 318 do CPP), ônus não cumprido, pois o quadro de saúde alegado não foi comprovado de forma pretérita e idônea nem se evidenciou incapacidade do sistema prisional para seu atendimento.
>
> 13. Conclui-se inexistir constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada em elementos concretos e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a validade da custódia para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, e sobre a irrelevância de meras condições pessoais favoráveis quando presentes os requisitos legais da medida extrema.
>
> IV. Dispositivo
>
> 14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que denegou a ordem de habeas corpus e a prisão preventiva do paciente
>
> (HC 1.078.454 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.

É o relatório.

2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

O Supremo tem assentado que a determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade (HC 90.753, Rel. Min. Celso de Mello).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo estar fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada pelo modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito.

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a necessidade da prisão processual foi justificada com base na periculosidade do agente,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

evidenciada pela função exercida na organização criminosa. Confira-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

> Prisão preventiva decretada em 25/11/2025, no bojo de investigação que apura atuação de organização criminosa voltada à exploração ilegal de jogos de azar (jogo do bicho, caça-níqueis), lavagem de capitais, corrupção ativa/passiva e roubos majorados, com emprego de arma de fogo e grave ameaça, tendo o paciente sido posteriormente denunciado pelos delitos de organização criminosa, exploração do jogo do bicho e lavagem de capitais (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013; art. 58 da Lei de Contravenções Penais, em continuidade delitiva – art. 71 do Código Penal; e art. 1º, § 1º, I e II, § 2º, I, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998).
>
> [...]
>
> Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a imprescindibilidade da medida para interromper a continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa especializada na prática ilegal de jogos de azar (jogo do bicho, caça-níqueis), lavagem de capitais, corrupção ativa/passiva e roubos majorados, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, segundo a qual "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (RHC 218.983 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS.* [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA.

[...]

2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.

(HC 215.452 AgR, Rel. Min. André Mendonça)

AGRAVO INTERNO EM *HABEAS CORPUS.* IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. *HABEAS CORPUS* INDEFERIDO.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.

(HC 216.056 AgR, da minha relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em *habeas corpus.* Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 218.644 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

Ademais, a suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, da minha relatoria; HC 205.834, Rel. Min. Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin; AO 2.275, Rel. Min. Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa e a decretação da prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, tudo a evidenciar a atualidade da medida privativa de liberdade.

Com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça anotou que "a ausência de nova decisão formal de reavaliação da necessidade da prisão em período de 90 dias não afasta, no caso concreto, a validade da custódia".

Nesse ponto, a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o entendimento do Supremo firmado no julgamento da ADI 6.581, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a inobservância da reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica a revogação automática da prisão preventiva.

Para além disso, a parte agravante não demonstrou, nos autos, a efetiva ausência de cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, a tramitação da ação penal da origem em segredo de justiça inviabiliza a verificação da existência de ilegalidade.

Por outro lado, observo que a pretensão de concessão de prisão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

domiciliar, formulada no agravo interno, não foi veiculada no recurso ordinário, a evidenciar inadmissível inovação recursal.

Esta Corte formou jurisprudência a evidenciar a inviabilidade de inovação recursal em agravo interno. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:

> 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal.
>
> (RHC 243.544 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

> 3. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes.
>
> (Rcl 67.750 AgR, ministro André Mendonça)

> 6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes.
>
> (RHC 242.199 ED, ministro Flávio Dino)

> 6. Inadmissível se revela em sede de agravo regimental a invocação de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação a fim de viabilizar a procedência do recurso, por se tratar de inovação recursal.
>
> (Rcl 65.579 AgR, ministro Edson Fachin)

Por fim, passo a apreciar a possibilidade de concessão de *habeas corpus* de ofício.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul ressaltou que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferido porque o requerente não comprovou os requisitos do art. 318 do CPP, especialmente a existência de extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, além de as alegadas condições de saúde (ansiedade, claustrofobia e transtornos correlatos) terem sido atestadas apenas após a prisão, sem documentação médica anterior que demonstrasse sua preexistência. Confira-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 59):

> Por fim, no que concerne à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifico não preencher o requerente os requisitos do art. 318 do CPP, porquanto não comprovada a contento a situação de extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido após a prisão, mediante atestado expedido pelo Estabelecimento Penal em que se encontra custodiado, considerando que o Sistema Penitenciário encontra-se capacitado, via de regra, para o atendimento adequado à saúde dos internos.
>
> Cumpre observar ainda, ter o requerente alegado ser portador de ansiedade, claustrofobia, transtorno de adaptação, dentre outros, doença comum à considerável gama de brasileiros e fazer usos de medicamentos controlados e terapias, porém tais comorbidades foram apontadas apenas em parecer médico elaborado após sua prisão, não tendo sido juntado documentos médicos que atestassem ser portador de referidos distúrbios em data pretérita.

Ocorre que a alegação de "evolução de seu estado de saúde" justifica a reavaliação da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e da possibilidade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E

concessão da prisão domiciliar.

3. Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada a fim de, mantendo a negativa de seguimento ao *habeas corpus*, conceder a ordem de ofício, apenas para determinar ao Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0005674-09.2024.8.12.0001) que promova a reavaliação periódica da prisão preventiva do paciente, a que se refere o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, devendo ponderar, fundamentadamente, a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 05D5-E3AF-9B20-B355 e senha 7C11-F165-DD2D-476E